



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקח על רישום המקרקעין
יובל וסרקרוג

- | | | |
|-----|---|--|
| 1. | עמרם נפתלי, ת"ז XXXXXX | התובעים בתיק 13/8/19 שהם
הנתבעים בתיק 13/35/19: |
| 2. | עמרם ברכה, ת"ז XXXXXX
שניהם באמצעות ב"כ עו"ד אלון יגאל
רח' ויצמן 65 נהריה, ת.ד. 454 | |
| נגד | | |
| 1. | אזנקוט מרדכי, ת"ז XXXXXX | הנתבעים בתיק 13/8/19 שהם
התובעים בתיק 13/35/19: |
| 2. | אזנקוט מורן, ת"ז XXXXXX
שניהם באמצעות ב"כ עו"ד צביקה אייזנברג גרולד
רח' חלוצי התעשיה 40, ת.ד. 10339, חיפה 2611202 | |
| 3. | אלבוחר רות, ת"ז XXXXXX
ההגנה 33, נהריה | הנתבעים בתיקים 13/8/19 ו-
13/35/19: |
| 4. | בן שושן נפתלי רן, ת"ז XXXXXX
ההגנה 33, נהריה | |

פסק דין

התובעים מבקשים לאסור על הנתבעים 1 ו-2 להרחיב את דירתם, ולבנות ממ"ד ומחסן בחזית הצדית של הבית.

לטענתם הממ"ד והמחסן מתוכננים להבנות בחצר הנמצאת בשימוש ייחודי של התובעים מזה עשרות שנים ומשום כך, אין לאפשר בנייה זו שתפגע באופן מהותי בזכויותיהם.

עוד טענו התובעים, כי הנתבעים יכולים להוסיף ממ"ד ומחסן בחצר הקדמית ובחלק מהחזית הצדדית בשימוש ייחודי של הנתבעים מבלי לפגוע בתובעים.

התובעים גם טענו כי לנתבעים אין את הרוב הדרוש לביצוע תוספות הבנייה.

1. התובעים טענו כי חלוקת החצר נעשתה באופן כזה שהחצר האחורית וחלק מהחצר הצדדית בשימוש בלעדי של התובעים, והחזית הקדמית ויתרת החצר הצדדית בשימוש של הנתבעים. לטענתם הנתבעים מבקשים לעשות שימוש ייחודי בכל החזית הצדדית של הבית שלא כדין.

הבית המשותף

2. עסקינן בבית משותף שנמצא ברח' ההגנה 33 בנהריה, וידוע כגוש 18209 חלקה 314. הבית רשום בבית משותף בפנקסי המקרקעין, ומכיל 4 דירות בשתי קומות (שתי דירות בכל צד של הבית).

3. הנתבעים 1 ו-2 (להלן: "הנתבעים") בעלים של דירת קרקע (תת חלקה 2), רכשו את דירתם בשנת 2017 וזמן קצר לאחר מכן עוד לפני שעברו להתגורר בדירה, ביקשו להרחיב את דירתם בשתי חזיתות:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

א. בחזית הצדית (לכיוון שביל הנרקיס) – בחזית זו ביקשו להוסיף ממ"ד ומחסן ולבניה זו מתנגדים התובעים.

ב. בחזית הקדמית של הבית (לכיוון רח' ההגנה) – הגדלת הסלון ובחצר הקדמית משטח מרוצף וחניה. לתוספות אלה לא התנגדו התובעים אך ביקשו לצמצם את המשטח המרוצף והחניה כדי לאפשר גם בניית ממ"ד בחזית זו.

יובהר כי הוועדה המקומית דרשה מהנתבעים להתקין חניה בתוך תחומי החלקה, כתנאי לקבלת היתר להרחבת דירתם.

טענות הצדדים בתמצית

4. **התובעים**, שדירתם מצויה מעל לדירת הנתבעים (תת חלקה 4) התנגדו לבנייה המתוכננת בחזית הצדדית, שכן נטען כי הבנייה מתכוננת להתבצע בשטח שבשימוש ייחודי של התובעים.

לטענתם קיימת חלוקה של החצר מזה כ-40 שנה, באופן שחלק מהחצר האחורית והצדית נמצאות בשימוש בלעדי וייחודי שלהם, כאשר התובעים השקיעו בטיפול אותה חצר ושתלו שם עצי פרי. לטענתם קיימת חלופה לבנייה, כך שהיא תעשה בחצר הקדמית שבשימוש הנתבעים.

התובעים טענו כי הבנייה המתוכננת בצידי הבית נוגעת אך ורק לדירת הנתבעים והתובעים, וזו הסיבה ששאר בעלי הדירות נתנו את הסכמתם, שכן בפועל, הבית מחולק לשני חלקים, כאשר בכל צד מצויות שתי דירות.

5. **הנתבעים** טענו כי בשעה שהחצר היא חלק בלתי נפרד מהרכוש המשותף, ורוב בעלי הדירות בבית אישרו לנתבעים להרחיב את דירתם, יש לאפשר להם לבצע את תוספות הבנייה, זאת בפרט לאחר שהתובעים עושים שימוש ייחודי ובלעדי בכל שטח הגג (שהגישה אליו היא כיום מתוך דירת התובעים בלבד), ובכלל זה בנו חדר מעץ ומרפסת סגורה על הגג.

בשל כך גם הגישו הנתבעים תביעה לסילוק ידם של התובעים מהחצר המשותפת ומהגג, לרבות גדרות ומחסנים. בתביעה שכנגד הבהירו הנתבעים, כי רק אם תתקבל התביעה העיקרית עומדים הם על סילוק ידם של התובעים מהגג, ולחילופין על תשלומי איזון בשל השימוש העודף שלפי הנטען נעשה על ידי התובעים בעיקר בגג הבית בשטח של כ-125 מ"ר ושימוש שלא כדין בגינה בשטח של כ-114 מ"ר. עם זאת הנתבעים ביקשו בכל מקרה את סילוק ידם של התובעים מאותו חלק של החצר באופן שיאפשר להם להרחיב את דירתם.

החליף התכנוני

6. תחילה ניסו הצדדים להגיע להסכמות ביחס לבניה המתוכננת, עוד טרם הוגשה הבקשה לוועדה המקומית, אך משלא הושגו הסכמות אלה, הגישו הנתבעים בקשה להיתר לוועדה המקומית לתכנון ולבניה. עם זאת, ומתוך התחשבות בתובעים, הם הסיטו את תוספת הבניה כך שלא תעשה בנייה כלל בחזית האחורית של הבית ולנתבעים יוותר שטח רציף ורגלורי (בצורת מלבן) בחזית האחורית.

7. הוועדה המקומית החליטה ביום 13.02.19 לדחות את התנגדות הנתבעים ולאשר את הבנייה, וזאת מהטעמים הבאים:

א. ראשית, כל בעלי הדירות בבית (למעט התובעים) נתנו את הסכמתם לבנייה המבוקשת. משמע, לנתבעים יש הסכמות של 3 מתוך 4 בעלי הדירות.

ב. הוועדה הדגישה כי החלטתה ניתנה במישור התכנוני, ואין בה כדי להכריע במישור הקנייני, ודי בכך שהנתבעים הצביעו על "תימוכין קנייניים" לבקשתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ג. עוד הדגישה הוועדה את העובדה שהיא רואה חשיבות גדולה בבניית ממ"דים, גם במחיר של בנייה בקו אפס, ולכן הוועדה אישרה את בניית הממ"ד במיקום המוצע.

ד. באשר למחסן, הוועדה סברה שלא ראוי היה להתירו בקו אפס, בסמוך לממ"ד, שכן בכדי יוצר קיר רחב וגבוה בקו אפס לאורך שביל ציבורי צר. בשל כך קבעה הוועדה שיש להסיר את המחסן לכל הפחות מטר אחד מגבול המגרש הצפוני.

ה. הוועדה קיבלה את התנגדות התובעים בנוגע לבנייה מעל קו ביוב, ולכן הורתה לנתבעים לתכנן מעקף של קו הביוב על פי תכנית שתאושר על ידי מהנדס המים והביוב של העירייה. על כן בכפוף לעניין זה, ההתנגדות נדחתה.

ו. באשר לחומה הקיימת בחזית הקדמית של הבית, הוועדה ציינה כי זו נבנתה בחריגה לתוך שטח ציבורי ולכן יהיה על התובעים להעתיק את החומה לתוך תחומי המגרש.

8. באשר לנתבעים 3 ו-4, אלה בעלי הזכויות בשתי הדירות האחרות בבית (תתי חלקה 1 ו-3 בהתאמה). הגם שקיימת בפועל חלוקה של החצרות בין שני צדי הבית, טענו התובעים כי בשעה שאותם נתבעים (3 ו-4) חתמו לכאורה לנתבעים 1 ו-2, על הבקשה להרחיב את דירתם חרף ההסכמות לחלוקת החצרות הקיימות מזה עשרות שנים, הרי שהתובעים טענו, כי ככל שנתבעים אלה אינם מבקשים לחזור בהם מההסכמות שנתנו לחלוקת החצרות, יש להורות גם על סילוק ידם מחצר הבית ומהרכוש המשותף.

הבקשה לסעד זמני

9. בד בבד עם הגשת התביעה הוגשה בקשה למתן סעד זמני. בדיון מיום 13.06.19 הותרתי את צו המניעה על כנו, וזאת בין היתר מהטעם שהנתבעים ממילא נדרשו להגיש לוועדה המקומית תכנית לתוואי ביוב חלופי, בטרם יינתן היתר בנייה (בהתאם להחלטת הוועדה המקומית). גם בדיון מיום 25.09.19, הודיעו הנתבעים כי תכנית כאמור לשינוי תוואי הביוב, טרם הוגשה לוועדה.

10. הנתבעים ביקשו מאוחר יותר וביום 25.09.19 לבטל את צו המניעה הזמני או לצמצמו, וזאת הן מאחר שהם אווזים ברוב הקנייני הדרוש בהתאם לסעיף 71ב לחוק המקרקעין (3 מתוך 4 בעלי דירות), והן מאחר שגם התובעים הרחיבו את דירתם הרבה מעבר להרחבה המבוקשת על ידי הנתבעים, כאשר לטענת הנתבעים התובעים ניצלו זכויות בנייה החורגות מזכויות הבניה היחסיות המוקנות לדירתם, כך שכיום שטח דירת התובעים הוא כ-230 מ"ר, זאת לאחר בנייה מאסיבית על גג הבית המשותף.

לחילופין, ביקשו הנתבעים לצמצם את צו המניעה, כך שיחול אך ורק על החזית הצדית של הבית לכיוון חצר שבמחלוקת, כך שהנתבעים יוכלו לבצע עבודות בחזית המזרחית, לרבות שינוי מפתחים וכן הרחבת סלון דירתם, לכיוון חזית זו שאינה במחלוקת.

11. התובעים התנגדו לביטול צו המניעה הזמני, ואף לצמצום הצו. לטענתם, ככל שיצומצם צו המניעה, והנתבעים ירחיבו את סלון דירתם, או ישנו את הפתחים הקיימים בחזית הקדמית של הבית, הרי שהדבר עשוי לסכל בעתיד את האפשרות לבחון מיקום חלופי לבניית הממ"ד.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

**מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. בהחלטתי מיום 04.12.19 הוריתי על צמצום צו המניעה כך שיחול רק ביחס לבנייה שבמחלוקת, קרי הרחבת הדירה לכיוון החזית הצדדית של הבית, שכן התובעים אישרו כי החצר הקדמית היא בשימוש הנתבעים ולכן הם רשאים להרחיב את דירתם גם לכיוון חזית זו.

חרף צמצום הצו הרי שבפועל עד היום הנתבעים לא הרחיבו את דירתם גם לא לחזית זו.

13. ביום 03.11.20 ערכתי ביקור בבית במעמד הצדדים ולאחר מכן, התקיימו דיוני הוכחות ונשמעו סיכומי הצדדים בעל פה. יובהר כי בתיק נקבעו עוד קודם לכן דיוני הוכחות שנדחו בשל מגפת הקורונה.

דיון והכרעה

יש לחלק את הדיון בהליך זה לשלושה חלקים מרכזיים:

- א. **"הרוב הדרוש"** - האם יש ברשות הנתבעים את הרוב הדרוש כדי להרחיב את דירתם.
ו/או:
- ב. האם יש לראות בתובעים כמי שביצעו "הרחבה דומה" – ככל שהתשובה חיובית כי אז לא יוכלו להתנגד לבנייה המבוקשת של הנתבעים.

ככל שהתשובה לאחת השאלות הנ"ל חיובית, יש לבחון

ג. **"פגיעה מהותית"** - האם יש בבניה המתוכננת של הנתבעים כדי לפגוע בצורה מהותית בזכויות התובעים, זאת בדגש על טענת התובעים כי הם בעלי **רשות בלתי הדירה** בחלק מהחצר שבו מבקשים הנתבעים להרחיב את דירתם, ומשכך אין לטענתם לאפשר בנייה במיקום זה.

ד. בנוסף, ככל שיקבע, כי בחצר הצדדית, התובעים הם בעלי רשות הדירה בלבד, כי אז ולאור הסעדים שבתביעה שכנגד, יש להורות על סילוק ידם מאותה חצר כדי לאפשר לנתבעים להרחיב את דירתם במיקום זה.

חלק א' - הרוב הדרוש

כללי – הרחבת דירה

14. לבית המשותף לא נרשם תקנון מוסכם ולא נרשמו הצמדות, מכאן ובהתאם למסמכי הרישום, כל חלקי החצר המקיפים את הבית, כמו גם הגגות, מהווים חלק מהרכוש משותף.

15. ככלל, הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית לצורך בניה על אותו חלק מחייבת הסכמת כל בעלי הדירות בבית (ראה סעיף 62(א) לחוק המקרקעין וכן סעיף 2 (א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין).

16. המחוקק ביקש להקל על בעל דירה המבקש להרחיב את דירתו, ולכן נקבע כי ביחס ל"הרחבת **דירה**" די ברוב של 75% מבעלי הדירות אשר 2/3 חלקים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם (תיקון מס' 18 לחוק).

17. מאוחר יותר בשנת 2008 בשל החשיבות שבבניית ממ"דים ובשל הסיכונים הביטחוניים, קבע המחוקק הקלה נוספת על ידי הורדת רף ההסכמות הדרוש ל-60% מבעלי הדירות לצורך בניית ממ"ד (במקום 75%-ו-2/3 מהחלקים ברכוש המשותף ר' תיקון 28 לחוק, ר' דברי הכנסת בקריאה השנייה והשלישית של הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 28) מס כ/183 "דברי הכנסת" חוברת ח').



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

**מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. בענייננו מלבד בניית ממ"ד, מבקשים הנתבעים גם להרחיב את דירתם ולהוסיף מחסן (וכן להרחיב את דירתם בחזית הקדמית של הבית אשר לגביה לא התנגדו התובעים ובלבד שתאפשר את העתקת המחסן והממ"ד), ומשכך נדרשים הם לרוב של 75% מבעלי הדירות ש-2/3 חלקים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם. בכל מקרה מאחר שבבית ישנן רק 4 דירות, הרי שגם לצורך רוב של 60% זקוקים הנתבעים לרוב של שלושה בעלי דירות בבית.

בית המשפט העליון בפרשת עטייה קבע, כי כדי שבנייה ברכוש המשותף תחשב כ"הרחבת דירה" נדרשת "סמיכות פיסית" בין אותה תוספת בנייה (אותה "הרחבה") לבין הדירה עצמה (רע"א 1462/10 דוד עטייה נ' ליאור שגיא (פורסם בנבו - להלן: "פרשת עטייה").

בענייננו אין חולק, כי תוספות הבניה המבוקשת על ידי הנתבעים עונות על מבחן "הסמיכות הפיסית" בין הבניה החדשה לבין המבנה הקיים, למעט ביחס לחנייה ולמשטח המרוצף אליהם אתיחס בנפרד.

הסכמות של רוב בעלי הדירות בבית

כפי שיפורט להלן, הנתבעים הוכיחו שיש ברשותם את ההסכמות הדרושות של רוב בעלי הדירות בבית (75% + 2/3) שכן 3 מתוך 4 בעלי דירות הסכימו לבנייה, וזאת כמפורט להלן:

19. טופס הסכמות שכנים – התובעים צרפו לכתב התביעה טופס הסכמות שכנים, וכן חתימות שכנים על גבי הגרמושקה אותה הגישו הנתבעים לוועדה המקומית (נספחים "ה1" ו-"ה2" לכתב התביעה) ממסמכים אלה עולה, כי הן משפחת אלבוחר והן משפחת בן שושן, נתנו את הסכמתם לבניה המבוקשת. בהקשר זה כבר נפסק כי:

"חתימת בעל הדירה על תכנית בניה המוגשת לרשויות התכנון, אכן עשויה להוות ראיה טובה לכך כי הוא הסכים לבניה המבוקשת..." (פסק דינו של כב' המפקח הבכיר ש' הייזלר (כתוארו אז) בתיק 60/11 ערן אליצור ואח' נ' ענת אלפי, מיום 1.8.2012 פורסם באתר משרד המשפטים, להלן – "פרשת אליצור")

בהערת אגב יצויין, כי גם בהתאם לקובץ נהלי הרישום, חתימה של בעל דירה על תוכנית בניה עשויה להחשב כהסכמה לצורך תיקון צו הבית המשותף (ר' סעיף 4.2.10 (טו) לקובץ נהלי הרישום של הרשות לרישום ולהסדר במקרקעין כפי שפורסמו באתר הרשות).

ויוטעם על בסיס אותן הסכמות, גם ניתנה החלטת הוועדה המקומית שאישרה את הבניה. אמנם מוסדות התכנון אינם נדרשים לבחון את תוקפן של ההסכמות הקנייניות, אך יש בכך כדי ללמד על הסתמכותם של הנתבעים והוועדה המקומית על אותן הסכמות.

20. לכך יש להוסיף כי עדותם של שני הנתבעים (בני הזוג איזנקוט) לפיה נפגשו עם בעלי הדירות, הציגו להם את התוכניות, ורק לאחר מכן חתמו עליהן, היו מהימנות ויש לקבלן.

21. באשר לטענת התובעים, כי החתימות של שאר בעלי הדירות (משפחת אלבוחר ומשפחת בן שושן), ניתנו ביחס לתכנית הראשונה של הנתבעים שכלל לא הוגשה לוועדה המקומית, אך לא ניתנו ביחס לתכנית המתוקנת, הרי שאין מדובר בהבדלים מהותיים בין שתי התכניות, אלא רק "הזזה" של מיקום הממ"ד הצדי בכמטר אחד לכיוון החזית הקדמית של הבית, אך הממד נותר באותה חזית צדדית הפונה לשביל הנרקיס, המרוחקת מדירות משפחת אלבוחר ומשפחת בן שושן.

הנתבעים 3 ו-4, (משפחת אלבוחר ובן שושן) הם בעלי הדירות בצד השני של הבית (בחזית הדרומית), המרוחק מהממ"ד ומהמחסן שמתוכנן להיבנות בחזית הצפונית. בכל מקרה הסטה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

זו של הממ"ד והמחסן רק היטיבו עם התובעים שכן בכך הוגדל שטח החצר האחורי שנותר לשימושם, ונותרה חצר בצורת מלבן גדולה יותר.

22. זאת ועוד, ככל שאותם בעלי דירות (משפחת אלבוחר ומשפחת בן שושן) ביקשו אכן לאחר מכן לחזור בהם מהסכמתם יכולים היו להגיש את התנגדותם לוועדה המקומית, אך כאמור למעט התובעים לא הוגשו התנגדויות שכאלה. בהקשר זה יוזכר כי טופס הסכמות שכנים נחתם ביום 17.10.2018.

23. יתרה מכך, שאר בעלי הדירות (הגב' אלבוחר ורות ומר רן בן שושן נפתלי) אף צורפו כנתבעים בהליך הנוכחי וגם כנתבעים בתביעה שכנגד. חרף זאת, אותם בעלי דירות בחרו שלא להתייבב או להודיע כי הם מתנגדים לבקשה של הנתבעים להרחיב את דירתם, או כי הם מבקשים לחזור בהם מהסכמתם.

הנתבעים אישרו, כי המציאו גם לנתבעים 3 ו-4 את כתב התביעה ואת הזימון לדיון, ולמרות זאת אותם נתבעים לא הגישו כתבי הגנה, ולא טענו שהם מתנגדים לבנייה.

להלן התייחסות פרטנית לבעלי הדירות :

א. משפחת אלבוחר - הבעלים של תת חלקה 1, הנתבעים הוכיחו כי נתקבלו הסכמות בעלי הדירה :

24. הגברת אייזנקוט מסרה בעדותה, כי נפגשה עם בעלת הדירה הגב' אלבוחר באופן בלתי אמצעי, וכן עם בנה מר אלבוחר גיל, ורק לאחר שהסבירה להם את התוכניות ולאחר שהם קיבלו הבהרות בסוגיית מעקף הביוב, הסכימה הגב' רות אלבוחר לחתום על התוכניות.

"עקרון הנפילה"

25. הנתבעים טענו, כי מאחר שבמועד בו נחתם טופס "הסכמות שכנים", היה רשום גם בעלה המנוח של הגב' אלבוחר, מר יוס טוב אלבוחר ז"ל כבעלים של מחצית הדירה, היה על הנתבעים לקבל את הסכמת ילדיו כיורשיו, ולא די בהסכמתה הגב' של אלבוחר.

יש לדחות טענות אלה :

26. בהתאם לצו קיום הצוואה של המנוח מר יוס טוב אלבוחר ז"ל, מלוא זכויותיו הועברו לאשתו, הגב' רות אלבוחר (סעיף 3 לצו קיום הצוואה מיום 19.03.09 צורף כנספח ב' לתצהירי הנתבעים). אין מחלוקת כי במועד שבו נפטר המנוח אשתו הגב' אלבוחר הייתה בחיים, שכן היא אף זו שהגישה בשנת 2009 את הבקשה לקיום צוואת המנוח (ת"ע 2716-01-09 **אלבוחר רות נ' האפוטרופוס הכללי** (צורף כנספח ב' לתצהירי הנתבעים)).

סעיף 1 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965, קובע בהקשר זה, כי **"במות אדם עובר עזבונו ליורשיו"**. משמעות הדברים היא, כי עם מותו של המנוח עוברים נכסיו באופן אוטומטי לידי יורשיו.

עיקרון זה מכונה "עיקרון הנפילה", כך שלא נדרשת פעולה אקטיבית או קונסטרוקטיבית לצורך העברת הנכסים, ויש לראות את הגב' אלבוחר כיורשת יחידה של המנוח כ"בעל הדירה" לצורך סעיף 71 לחוק, עם מות המוריש (על עקרון הנפילה ר', בין היתר, ע"א 355/01 **רות בוכהלטר נ' מנהל מס שבח מקרקעין, אזור תל-אביב-יפו**, נז(3) 457(2003) וכן בר"ע (מחוזי ירושלים) 4035/02 א. עזבון המנוח חיוקה משה ז"ל נ' דליה בת מרדכי חיוקה (פורסם בבנו, 23.08.2004)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משכך יש לדחות את טענת התובעים, לפיה מאחר שבשנת 2018 במועד שבו חתמה הגב' אלבוחר על טופס ההסכמות, עדיין לא הייתה רשומה כבעלים של הדירה **בשלמות** (בנסח הרישום), קיבלו התובעים הסכמות רק של מחצית מבעלי הדירה.

27. יש גם לדחות את טענת התובעים, לפיה בהתאם לצוואה, ילדיו של המנוח הם יורשיו. סעיף 4 לצוואת המנוח אלבוחר, קובע כי רק במקרה שאשתו של המנוח - הגב' רות אלבוחר, לא תהיה בחיים במועד פטירתו, רק אז יתחלק עזבונו בין ילדיו. אלא שכאמור, במועד שבו נפטר המנוח יום טוב אלבוחר, אשתו, הגב' אלבוחר, הייתה בחיים. הגב' אלבוחר היא גם זו שכאמור הגישה את הבקשה לקיום צוואתו של בעלה המנוח לבית המשפט לענייני משפחה עוד בשנת 2009. על סמך אותו צו קיום צוואה, גם נרשמה הגב' אלבוחר בשנת 2020 בלשכת הרישום כיוורשת יחידה של המנוח, וכבעלים של הדירה בשלמות.

28. אין מחלוקת כי הגברת אלבוחר רות נפטרה רק לפני מספר חודשים, במהלך שנת 2020, כך שבמועד שבו ניתנה הסכמתה, ובמועד שבו ניתנו החלטות של הוועדה המקומית בעניינם של התובעים, הייתה גב' אלבוחר מוסמכת ליתן את ההסכמות הדרושות בשם הבעלים של הדירה בשלמות. בכל מקרה כאמור, התובעים לא הוכיחו כי גם כיום יורשי המנוחה מתנגדים לבקשה או רשאים להתנגד לה לאור ההסכמות שכבר ניתנו, הסכמות עליהן הסתמכו התובעים.

29. תצהיר הסכמות שכנים - באשר לתצהיר הסכמות שכנים שהוגש לוועדה המקומית (נספח ה1 לכתב התביעה) הרי שעל אף שנפל פגם בתצהיר בכך שמר איזנקוט לכאורה אישר כי הגב' אלבוחר חתמה לפניו, בעוד שבפועל הגב' איזנקוט אישרה כי היא זו שהחתימה את גב' אלבוחר, הרי שחרף אותו פגם שאין להקל בו ראש, אין בו לבדו כדי לאיין את ההסכמה המהותית הקניינית שניתנה על ידי הגברת אלבוחר לביצוע הבנייה במישור הקנייני, וזאת כאמור, בהצטרבותם של כל הטעמים שפורטו לעיל, ובכלל זה שהגברת אלבוחר בעצמה הייתה צד להליך הנוכחי, ולא ביקשה לחזור בה מההסכמה שניתנה.

כשירות לחתום על הטופס

30. באשר לטענת התובעים כי הגב' רות אלבוחר לא הייתה כשירה לחתום על טופס הסכמות השכנים בשנת 2018, הרי שטענה זו לא הוכחה, והועלתה בעלמא.

ראשית, בהתאם לסעיף 2 לחוק הכשרות והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962, כל אדם כשיר לבצע פעולה משפטית, אלא אם **"ינשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט"**

שנית, התובעים עצמם הגישו את תביעתם הנוכחית בשנת 2019 גם נגד הגב' רות אלבוחר כבעלת דין, ועל אף שטענו בכתב התביעה כי אפשר שאינה כשירה בשל היותה חולת אלצהיימר, לא ביקשו למנות לה אפוטרופוס, ולא צירפו מסמך רפואי התומך בטענתם או מסמך אחר המעיד על העדר כשרות לחתום על המסמכים במיוחד במועד בו נתנה את הסכמתה (בשנת 2018).

שלישית, מעיון בנסח הרישום עולה, כי רק ביום 19.03.2020 נרשמה הערה על מינויו של אלבוחר גיל כאפוטרופוס של הגב' אלבוחר רות. מכאן שבמועד שבו חתמה הגב' אלבוחר על טופס ההסכמות – בשנת 2018, לא הוצגו ראיות לפיהן לא הייתה כשירה לחתום על הבקשה להיתר.

רביעית, הגב' איזנקוט העידה כי הסבירה גם לבנה של הגב' אלבוחר – מר גיל אלבוחר (מי שלימים התמנה לאפוטרופוס שלה), על עבודות הבניה המתוכננות, ורק לאחר שקיבל את כל ההסברים אישר לאימו לחתום. עדות זו הייתה מהמנה ויש לקבלה.

31. לכל אלה יש, להוסיף כי התובעים גם לא הצביעו על כך שיורשי המנוח או המנוחה אלבוחר, מתנגדים לבקשה, והתובעים אף לא ביקשו לזמנם לעדות בהליך הנוכחי. כמו כן, הגברת רות אלבוחר המשיכה להתגורר בדירתה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

32. העובדה שהנתבעים רשמו גם את המנוח יום טוב אלבוחר בטופס ההסכמות ובגרמושקה, אינה מעידה כי הם ביקשו להטעות את מוסדות התכנון – בעניין זה יש לקבל את ההסבר של הנתבעים, לפיו הם העתיקו את כל בעלי הזכויות בנסח לטופס ההסכמות, וכי לא מופיעה חתימה נפרדת בסמוך לשמו, אלא מדובר בהמשך חתימה של הגב' אלבוחר. יתר על כן הנתבעים גם רשמו את יום טוב אלבוחר ברשימת בעלי הדירות ש"סרבו לחתום" לכאורה על הטופס מהסיבה שנפטר. כך גם מעיון בגרמושקה ניתן להוכיח בנקל כי לא מופיעה חתימה בסמוך לשמו.

לאור כל אלה, הנתבעים הוכיחו כי הבעלים של תת חלקה 1 – הגב' רות אלבוחר כבעלים של הדירה בשלמותה נתנה את הסכמתה לבנייה של הנתבעים, וכי באותו מועד הייתה מוסכמת ליתן הסכמה זו.

ב. משפחת בן שושן - בעלי הזכויות בתת חלקה 3, הנתבעים הוכיחו כי התקבלה הסכמתם:

33. עדותו של מר אייזנקוט הייתה מהימנה, לפיה נפגש גם עם הגברת מרים בן שושן, וגם עם בנה, מר רן בן שושן נפתלי, הנתבע מס' 4, ורק לאחר ששניהם חתמו על התוכניות, הוגשה הבקשה לוועדה המקומית.

כך גם עולה מחתימות השכנים על גבי הגרמושקה (טבלת החתימות מתוך הגרמושקה צורפה כנספח 2 לכתב התביעה), לפיה גם הגב' מרים בן שושן וגם בנה מר בן שושן חתמו על התוכניות. באשר לטופס הסכמות שם נרשם רק השם "בן שושן נפתלי", הרי שניתן לראות כי מדובר אכן ב"רן בן שושן נפתלי", שכן מדובר באותו מספר זהות.

34. יתר על כן, בשנת 2018, אף נרשם מר רן בן שושן נפתלי כבעלים של הדירה תת חלקה 3 בשלמותה. בהקשר זה אציין כי אפילו מר רן בן שושן נרשם כבעלים של הדירה בשלמותה רק לאחר שחתם על הטופס, הרי שכבר נפסק כי על אף שבעל דירה נדרש להשיג את ההסכמות הקנייניות לבנייה ברכוש המשותף מראש, עוד לפני תחילת ביצוע העבודות, הרי שבמקרים מסוימים ניתן להכיר בהסכמות, אלה גם בדיעבד – עש"א (חי') 31624-03-14 **מירב פיכמן רוס נ' ד"ר טובה בורוכוף רוזנצוויג**, (פורסם בנבו), וכן ע"א 4017-03-17 **גרסיאני נ' לוי** (פורסם בנבו).

35. באשר לטענת התובעים, כי הם דרשו לחקור את הגב' בן שושן, וזו אף זומנה לעדות על ידי הנתבעים, אך לא התייצבה לדיון (עמ' 21 שורה 44 לפרוטוקול מיום 17.11.2020) הרי שגם טענות אלה אין להן כדי לסייע לתובעים.

בהחלטתי מיום 11.12.19 הוריתי על הגשת תצהירים, וקבעתי כי על צד המבקש לזמן עדים, להגיש בקשה לזימון עדים במועד שבו יוגשו התצהירים על ידו. הנתבעים הם אלה שהגישו תחילה את תצהיריהם ולא ביקשו לזמן את הגב' בן שושן לעדות.

יתר על כן, הנתבעים אף הגישו ביום 16.2.20 בקשה לזימון עדים, אך לא כללו ברשימת העדים מטעמם את הגב' בן שושן (או בן משפחה אחר), וגם לא מישהו ממשפחת אלבוחר (או גיל אלבוחר) או את משפחת שחורי (הבעלים הקודמים של דירת הנתבעים). חרף זאת ביקשו לזמן בעלי דירות או שכנים מבתיים משותפים אחרים הסמוכים לבית המשותף מושא ההליך או את השוכר.

36. יתר על כן, בסיום דיון ההוכחות מיום 03.11.2020, שהוקדש לשמיעת ראיות התובעים, הודיעו הנתבעים לאחר שנחקרו העדים מטעמם: **"אלה עדיי"**, ולא התנו הודעה כך בכפוף לחקירתה של הגב' בן שושן, שזומנה כאמור על ידי הנתבעים לדיון נפרד שהוקצה לעדויות הנתבעים.

אסיפת בעלי דירות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

**מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

37. באשר לטענת התובעים, כי היה על הנתבעים לקבל את ההסכמות של שאר בעלי הדירות במסגרת אסיפת בעלי דירות, הרי שכבר נפסק לא אחת, כי אין חובה לקבל את ההסכמות בעלי הדירות לפי סעיף 71ב לחוק במסגרת אסיפת בעלי דירות. דרישה שכזו אינה קיימת בחוק או בפסיקה. בעניין זה ראה גם את הפסיקה המוזכרת בכתב ההגנה של הנתבעים וכן עש"א (חיפה) 17-07-33565 **דינור ואח' נ' עדי**, וכן תיק 18/13 (עכו) **טראור רינה נ' דוד קדוש** (פורסם בנבו, יחד עם ההפניות שם בסעיפים 59 – 62 לפסק הדין).

סיכום ביניים: התובעים הוכיחו שיש ברשותם את ההסכמות הקנייניות הדרושות של רוב בעלי הדירות, בבית.

"הרחבה דומה"

38. בנסיבות אלה, משהוכחה הסכמה פוזיטיבית של שאר בעלי הדירות (משפחת אלבוחר ובן שושן), אינני נדרש לדון ולהכריע בשאלה, האם יש בבנייה המבוקשת על ידי הנתבעים, משום הרחבה דומה לתוספות הבניה שבוצעו על ידי משפחת אלבוחר ומשפחת בן שושן. עם זה אציין, כי נראה שאכן מתקיימת הרחבה דומה ביחס לרכיבי הבנייה המבוקשים על ידי הנתבעים, כפי שגם עולה מחוות הדעת של האדריכל מינס מטעם הנתבעים.

39. שאלה אחרת המחייבת הכרעה, היא האם תוספות הבניה שבוצעו על ידי התובעים בגג ובחצר הבית עולים כדי הרחבה דומה לבנייה המבוקשת על ידי הנתבעים.

40. הנתבעים טוענים, כי לא רק שלא תגרם פגיעה כלשהי לדירת התובעים, אלא שהתובעים עצמם הרחיבו את דירתם באופן משמעותי, ולמעשה בנו על מרבית הגג, ועל כן הם אינם רשאים להתנגד להרחבה המבוקשת של הנתבעים, שאין בה אפילו כדי לממש את מלוא זכויות הבניה היחסיות המוקנות לדירתם.

כללי

41. בהקשר זה סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין קובע, כי:

"בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין"

במילים אחרות בהתאם לסעיף זה, מי שהרחיב את דירתו, רואים אותו כמי שמסכים באופן קונסטרוקטיבי לבנייה דומה של שכנו, והוא לא יהיה רשאי להתנגד לבנייה שכזו.

הפסיקה הוסיפה וקבעה, כי מאחר שעסקינן **"בהרחבה דומה"** הרי שלא נדרש, כי תהא זהות בין ההרחבה שביצע השכן לבין הבניה המבוקשת כיום. ר' בין היתר, עש"א (חי') 10-10-22123 **דוד חדד נ' דפנה זינגר** (פורסם בנבו). בהקשר זה יש להשוות, בין היתר, בין טיב השימוש והיקף הניצול של הרכוש המשותף בכל אחת מ"ההרחבות".

מן הכלל אל הפרט

42. מחוות הדעת המשלימה של האדריכל מינס מיום 4.3.20 עולה כי עפ"י היתר בניה מס' 59/80 אושרה לתובעים תוספת בניה של 80 מ"ר בתוספת מרפסת פתוחה של כ-30 מ"ר, כך שלאחר אותה תוספת וסגירת המרפסת שטח דירת הנתבעים מגיע ל-126 מ"ר לא כולל מרפסת מזרחית פתוחה. בנוסף העריך האדריכל את היקף הבניה על הגג בשטח של כ-95 מ"ר (סעיף 4.1 לחוה"ד).

התובעים מצידם לא הציגו נתונים ביחס להיקף הבניה על הגג. גם חוות הדעת של המודד מטעמם לא התייחסה לשימוש והבניה על הגג.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

**מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מעיון בגרמושקה עולה כי הנתבעים מבקשים להרחיב את דירתם בחזית הקדמית והצדדית בשטח של 47.89 מ"ר, ממ"ד בגודל 19.88 מ"ר ומחסן בשטח 10.66 מ"ר. הנה כי כן, נראה כי אכן מתקיימת הרחבה דומה ביחס לבניה המבוקשת.

43. בנסיבות המקרה, לא מצאתי לקבל את טענת התובעים, כי מאחר שהם עצמם לא הוסיפו ממ"ד לדירתם אין מדובר בהרחבה דומה – היותה של הרחבה דומה נגזר מהיקף השימוש והניצול של הרכוש המשותף. בעניין זה בדרך כלל בניית ממ"ד בקומת הקרקע דומה להוספת חדר בקומת הקרקע שכן המרכיב המרכזי שיש לקחת בחשבון בהקשר זה הוא **מיקום** בנייתו ו"הנפח" שנוצל מתוך הרכוש המשותף. יתר על כן דווקא בניית ממ"ד בקומת קרקע תאפשר גם לבעלי הדירה בקומה מעל לבנות ממ"ד כשיחפצו בכך בעתיד.

44. אין גם לקבל את טענות התובעים, כי מאחר שהבנייה שנעשתה על ידם בגג, נעשתה ללא היתר ושלא כדין, כי אז הנתבעים אינם רשאים לראות בבנייה זו כ"הרחבה דומה" לאור הוראת סעיף 71א לחוק המקרקעין לפיה "הרחבה דירה" היא הרחבה שניתן לקבל לגביה היתר.

יש בגישה זו כדי לתמרץ ולעודד דווקא עבירות בנייה, שכן לכאורה עולה ממנה, כי מי שבנה ברכוש המשותף **ללא היתר**, יוכל להתנגד לבעל דירה אחר המבקש לבצע בניה דומה (בהיתר בניה), בעוד שבעל דירה שבנה בהיתר, לא יוכל להתנגד להרחבה דומה.

על כן יש להבחין בין מי שמבקש להרחיב את דירתו ולהנות מהרוב המופחת שבסעיף 71ב', עליו אכן להוכיח, כי הבנייה המבוקשת על ידו קיבלה היתר (או שניתן לקבל לגביה היתר), לבין בעל דירה שכבר הרחיב את דירתו בעבר ללא היתר, הרי שבעל דירה כזה לא יוכל להסתמך על כך שהבנייה נעשתה על ידו ללא היתר, כדי להתנגד לבנייה דומה של שכנו.

חלק ב' - פגיעה מהותית

בין אם הייתי מניח כי קיימת הרחבה דומה ובין אם לאו, אפשר שבעל דירה יוכיח "פגיעה מהותית בזכויותיו" באופן שאותה הרחבה תבוצע במיקום אחר (במקרים שקיימת הרחבה דומה).

אלא שכפי שיפורט להלן, התובעים לא הוכיחו פגיעה מהותית בזכויותיהם ואף לא פגיעה פחותה מזו.

תמצית הטענות

45. התובעים טענו, כי אפילו יש ברשות הנתבעים את הרוב הדרוש להרחבת דירתם, הרי שיש בבנייה המבוקשת כדי לפגוע **בצורה מהותית** בזכויותיהם, לאור העובדה שהבניה מתוכננת להתבצע בשטח החצר שבו עושים התובעים שימוש ייחודי, וישבו קמה להם **רשות בלתי הדירה** – זכות שהתגבשה בחלוף עשרות שנים, מאז קיימת אותה חלוקה ברורה ולפיה גם התובעים ויתרו על זכותם לעשות שימוש בשאר חלקי החצר. עוד טענו כי אין מניעה לבצע את אותן תוספות בניה בשטח החצר שבשימוש הנתבעים.

46. הנתבעים מצדם טענו כי התובעים השתלטו על החצר הצדית שלא כדין וללא הסכמות, זאת לאחר שהבעלים של דירת הקרקע, משי' שחורי, לא התגוררו בדירה והשכירו את הדירה למעון לחוסים, ובכך למעשה ניצלו התובעים את המצב שנוצר.

דין והכרעה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

47. פגיעה מהותית - כללי - סעיף 71 לחוק המקרקעין קובע, כי:

"בעל דירה המתנגד להחלטה שנתקבלה כאמור בסעיף 71(א), וטוען לפגיעה מהותית בזכויותיו, בעל דירה המבקש מינוי שמאי מקרקעין בהעדר הסכמה, או בעל דירה החולק על קביעת השמאי, רשאי לפנות למפקח בתביעה".

המלומד א' איזנשטיין מגדיר "פגיעה מהותית" כ:

"פגיעה מתמדת ומתמשכת הגורמת לבעל דירה סבל פיזי או נפשי שאדם סביר לא היה מוכן להשלים עימו גם תמורת פיצוי כספי הולם, כגון הסתרת אור, אויר, נוף מטרד מתמשך וכו'".
(אריה איזנשטיין, **"יסודות והלכות דיני מקרקעין"** (חלק שלישי – בתים משותפים) 218 (2001),

כן ר' עו"ד עוז כהן **"בתים משותפים"** (מהדורה שנייה) 189 (2009) והדוגמאות שם).
ובעניין זה ר' גם עש"א (חיפה) 35338-10-11, **מיכאל וייסבוך נ' רחל מלכה שמיר** (פרסום נבו), 15/04/12 (להלן: **"פסק דין וייסבוך"**).

מן הכלל אל הפרט

התובעים מבססים את טענתם על פגיעה מהותית בזכויותיהם, על כך שהבנייה המבוקשת תגרום הלכה למעשה לביטול רשות בלתי הדירה שלטענתם הוקנתה להם בחצר. מכאן יש לבחון תחילה האם אכן התובעים הם בעלי רשות בלתי הדירה, והאם אכן התגבשה זכות שכזו.

רישיון במקרקעין

48. כפי שיפורט להלן הנתבעים לא הוכיחו כי הם בעלי רשות בלתי הדירה בשטח החצר, משלא הוכיחו כי קמה להם זכות שכזו, לא בוצעו השקעות של ממש בשטח זה, למעט מספר עצי פרי, גדר ומחסן ארעים מלוחות פח. לכך יש להוסיף, כי בכל מקרה השטח שיגרע מהשטח שלכאורה התובעים מחזיקים בו הוא שטח של כ-20 מ"ר בלבד, כאשר תיוותר ברשות התובעים גינה בשטח של כ-94 מ"ר.

רישיון במקרקעין - כללי

49. בשונה מוויתור על זכויות קנייניות, כאשר מדובר בזכות שימוש במקרקעין, ניתן ללמוד על הסכמה שכזו גם בדרך של שתירה, הסכמה מכללא, או לאור התנהגות הצדדים במהלך השנים.

50. בהתאם לפסיקה, חלוף זמן רב, מאז תפס המחזיק את הקרקע, כאשר משך אותו זמן נמנע בעל הקרקע מתגובה כלשהי על אף שידע על התפיסה, יכול להעיד על הסכמה ויצירת רישיון מכללא לשימוש במקרקעין (ע"א 32/77 **טבוליצקי נ' בית כנסת ובית מדרש החסידים**, פ"ד לא(3) 210 ור' גם ע"א (י-ם) **לומברוזו נ' קובנר** [פורסם בנבו] (7.8.07)).

בשונה מביטולה של זכות קניינית שהוענקה, הרי שביחס לרישיון לשימוש במקרקעין, הכלל הוא, שמדובר ברישיון הדיר, שניתן לבטלו, ובאופן עקרוני ניתן הרשות רשאי בכל עת לחזור בו מההסכמה שהוענקה, עם גילוי דעתו של המקנה, שאין ברצונו להמשיך בהענקת הרישיון (ר' למשל ת"א (י-ם) 40796-10-10 **חברת דואר ישראל בע"מ נ' שמאי 6 ירושלים בע"מ** (פורסם בנבו) נ. זלצמן, **רישיון במקרקעין**, הפרקליט מב, 24, 57; וראה גם מ. דויטש, **קניין**, כרך ב' (התשנ"ט-1999) 414).

51. רק לעיתים רחוקות ובמקרים **חריגים**, יהיה מקום להכיר ברישיון לשימוש במקרקעין שניתן בלא תמורה כבלתי הדיר מכוח השתק (ע"א 496/82 **יצחק רוזן נ' יגאל סלונים**, פ"ד לט(2) 337 (1985)). במקרים מיוחדים שבהם אין שינוי נסיבות המצדיק חזרה מהסכמה, ושהם, בהסתמך



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

על הרישיון נוצרה צפייה אצל בעל הרישיון, כי הרשות ניתנה לצמיחות, ושיקולי הצדק יתמכו בכך, אפשר שתוכר רשות שימוש שאינה ניתנת לביטול.

כך למשל במקרים שבהם בהסתמך על הרישיון, השקיע בעל הרישיון **כספים והשקעות ממשיות במקרקעין, ושינה את מצבו לרעה, תוענק לבעל הרישיון הגנה מפני ביטול הרישיון**. בנוסף יתכנו מקרים בהם יבוטל הרישיון בכפוף לתשלום פיצוי על ההשקעות שבוצעו.

בעניין זה ר' ע"א 7139/99 אלוני נ' ארד ואח', פ"ד נח(4), 27; ע"א 5136/91 קוגלמס נ' קוגלמס, פ"ד מט(2) 419; ע"א 2836/90 אריה בצר נ' צילביץ נחמה ואח', פ"ד מו(5) 184; ע"א 588/81 ציזיק נ' הורוביץ ואח', פ"ד מ(1) 321; ע"א 515/76 לוי נ' ויימן ואח', פ"ד לא(2) 127; בע"מ 6343/12 פלונית נ' פלונית (פורסם באתר נבו).

עוד נפסק כי במקרים בהם מדובר ברשות הדירה, הרי שלצורך ביטול הרישיון, די בהגשת תביעה לסילוק יד (ר' ע"א 32/77 טבוליצקי נ' בית כנסת בית מדרש החסידים (פורסם בנבו)) על רשות במקרקעין בזיקה לבית משותף ר' גם עש"א (ת"א) 4361-05-17 רחל גלעדי נ' יגאל לייבה (פורסם בנבו) יחד עם ההפניות שם.

הנתבעים לא הוכיחו כי הם בעלי רשות בלתי הדירה, וזאת מהטעמים הבאים:

א. לא הוכחה הסכמה, ויתור או נוהג מחייב לחלוקת החצר – הסכמות / ויתור מהם לא ניתן לחזור:

52. ראשית, לא הוכח כי הבעלים הקודמים של דירת הנתבעים, אישרו שימוש ייחודי שכזה או הסכימו לחלוקת החצר, בפרט לאור העובדה שהבעלים הקודמים של דירת הנתבעים (משפחת שחורי), כלל לא גרו בדירה ולא החזיקו בה.

דירת הנתבעים הייתה מושכרת תקופה ארוכה – הנתבעים מסרו בעדותם ובתצהיריהם, כי טרם רכישת הדירה נמסר להם, כי הדירה שימשה כהוסטל לחוסים משך תקופה של כ-15 שנה וכי הדירה הייתה מושכרת. גם כאשר רכשו את הדירה נמסר להם כי **"דכשתם את הבית של החוסים"** (עמ' 18 לפרוט' מיום 17.11.20).

התובע אישר, כי דירת הנתבעים שימשה קודם לכן כמעון לחוסים (עמ' 15 לפרוט' מיום 3.11.20) התובעים לא הפריכו טענות אלה, על אף שגרו בבניין באותה תקופה. הנתבעים גם טענו כי, התובעים ניצלו את הריק שנוצר כדי להשתלט על חלקים מהחצר. אלא שגם אם לא נעשתה השתלטות שלא כדין בחצר הרי שלכל היותר קמה לתובעים רשות הדירה.

ההלכה הפסוקה גם מורה בהקשר זה יש להקפיד הקפדה יתרה פן תתפרש שתיקתם של בעלי הדירות כהסכמה ממנה לא ניתן לחזור. כך קבע בית המשפט המחוזי בע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 271/85 הילמן צביה נ' בנימין רוזן ואח', תשמ"ז(1) 283 (1986):

"ביהמ"ש צריך להימנע מלהסיק מויתורים זמניים המבוססים על יחסי שכנות תקינים, ויתור על זכות קניינית". בעניין זה ר' גם (עש"א (מחוזי חי') 19110-02-16 אלון עדני נ' אורי ואקנין (פורסם בנבו, 23.05.2016)).

52. יתר על כן, מי שטוען כי קמה לו רשות בלתי הדירה במקרקעין, עליו הנטל להוכיח זאת. התובעים לא זימנו לעדות אף לא אחד מבעלי הדירות האחרים ובפרט הבעלים הקודמים של דירת הנתבעים (משפחת שחורי) כדי להעיד על אותה חלוקה מוסכמת שהתגבשה לטענתם באותו הצד הצפוני של הבית.

התנהלות זו אינה ברורה בפרט לאור העובדה שהתובעים התגוררו בבניין משנות ה-80 של המאה הקודמת (משך כ-40 שנה) ויש להניח כי הכירו היטב את שאר בעלי הדירות (הנוכחים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

והקודמים). כאמור לעיל באשר לגב' בן שושן, התובעים אמנם ביקשו לחקור אותה, אך לא ביקשו לזמן אותה להעיד מטעמים. יובהר כי לא נעלמה מעיני העובדה שבני הזוג אלבוחר נפטרו וכי לגב' מרים בן שושן מונה אפוטרופוס, אך התובעים גם לא ביקשו לזמן את ילדיהם, שיש להניח גדלו בבניין והזכויות בדירות הועברו אליהם ובעיקר לא ביקשו כאמור להעיד את הבעלים הקודמים של דירת הנתבעים – **משפחת שחורי**. התובעים אומנם ביקשו להעיד את השוכר של דירת שחורי, אך הבקשה הוגשה לאחר שכבר הודיעו "אלה עדיו".

בהקשר זה כבר נפסק, כי הימנעותו של צד מגילוי ראיה יכול שתביא את בית המשפט לידי מסקנה כי אילו הוצגה אותה הראיה, זו הייתה פועלת לרעתו (ע"א 548/78 **פלוני נ' פלוני**, פ"ד (1) 760, 736 (1980) ר' בנוסף ע"א 465/88 **הבנק למימון ולמסחר בע"מ נ' מתתיהו**, פ"ד מה(4) 658, 651 (1991); ע"א 455/88 **חדד נ' א. דהן חברה לבניין בע"מ**, פ"ד נה(5) 655 (1991)). ע"א 4063/04 **הפניקס - חברה לביטוח בע"מ נ' רומן לסקר** (תל-אביב-יפו), [פורסם בנבו], 23/11/2006).

53. באשר לטענת התובעים, כי אין מדובר ברישיון חינוך, וכי בתמורה להסכמה לחלוקת החצר קיבלו הבעלים הקודמים של דירת הנתבעים ושאר בעלי הדירות זכות לשימוש ייחודי בשאר חלקי החצר, הרי שהתובעים כאמור עושים שימוש ייחודי בכל שטח הגג שמעל לדירתם כך שלא הוכח כי שטח החצר הכולל בו מבקשים הנתבעים לעשות שימוש לצורך הרחבת דירתם לרבות החצר הקדמית, עולה על השטח הכולל שבו מחזיקים התובעים כולל שטח הגג. כאמור המומחה מטעם התובעים כלל לא הציג נתונים ביחס לשטח הגג המוחזק בלעדית על ידי התובעים.

ב. לא הוכחו השקעות ממשיות

54. **שנית**, אין מדובר בהשקעות של ממש או הסתמכות של ממש על החלוקה הקיימת. כפי שעולה ממצאי הביקור במקום כמו גם תמונות שהוצגו השימוש שנעשה על ידי התובעים בשטח החצר האחורי והצדדי הוא שימוש ארעי, שאינו כולל השקעות של ממש. מדובר במספר עצי פרי שנשתלו בחלקה, מחסן ארעי מלוחות פח, שחלקן שימשו כגרוטאות ואפילו הגדר שהותקנה היוצרת חלוקה מסוימת של החצר הצדית היא גדר ארעית מפח. בעניין זה ר' גם תמונה תחתונה בעמ' 6 לכתב התביעה). כך גם נרשם בפרוטוקול הביקור במקום:

"מדובר בגדר ארעית שנבנתה עם לוחות עץ, וגדר רשת, כאשר החלק האחורי של החצר נמצא בשימוש ייחודי של התובעים. בשטח זה בסמוך לגדר נבנה מחסן עם לוחות פח המשמש את התובעים, משי עמרם, לצורך אחסנת כלי גינה, מר עמרם מפנה לכך שרצפת המחסן איננה מרוצפת. באותה חצר ישנם עצי פרי, מחסן אחד גדול בנוי מבלוקים של עמרם בכל החזית המערבית" (עמ' שי לפרוט' מיום 3.11.20, ההדגשות אינן במקור).

יובהר כי המחסן האחר הגדול הבנוי מלבנים (בלוקים) יוותר ברשות התובעים בחצר האחורית שבשימושם והנתבעים לא ביקשו לסלקו.

בנוסף התובעים לא הביאו ראיה ממשית כלשהי לשיעור השקעותיהם בחצר ולמעשה רק בחלק קטן מאותה חצר צדית (כ-20 מ"ר) שבה מבקשים הנתבעים לעשות שימוש כיום להרחבת דירתם (שכן מרבית החצר האחורית תשאר בשימוש הנתבעים) – במקרה אחר כבר נפסק כי ריצוף חצר והחלפת גדר לגדר מפלסטיק (מה שאפילו לא התקיים בענייננו) אינו נמנה עם סוגי ההשקעות שעשויים להקים רשות בלתי הדירה ר' עש"א (מחוזי ת"א) 34698-03-17 **פנינה ממן נ' נאוה שאשא** (פורסם בנבו, 17.07.2017).

בנסיבות שכאלה גם נפסק, כי אין לפסוק פיצויים בשל ביטול הרישיון, שכן פיצויים אלה מתאימים, או בטלים בשישים, ביחס להנאה שצמחה למי שנהנה מהשימוש במקרקעין לאורך שנים ללא הפרעה ומבלי שנדרש לשלם דמי שימוש.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

55. טענה לנזק ראייתי - באשר לטענת התובעים, כי נגרם להם נזק ראייתי שמנע מהם את האפשרות להוכיח את השקעותיהם בחצר לאור חלוף הזמן הרב, הרי שבשל חלוף הזמן אכן ניתן היה לפטור את התובעים מהצגת קבלות על השקעות שבוצעו, אלא שבענייננו די לבחון את המצב בפועל כדי לקבוע, כי לא בוצעו השקעות של ממש כפי שנדרש בהתאם להלכה הפסוקה, וכי למעט מחסן ארעי שהונח על פני הקרקע (ללא משטח מרוצף) עצי פרי וגדר ארעית, לא בוצעו השקעות של ממש.

ג. זכות אישית

56. שלישית, כבר נפסק לא אחת, כי הרישיון במקרקעין היא זכות אישית, כך שלכל היותר זכות זו עמדה לתובעים כנגד משפחת שחורי (הבעלים הקודמים של דירת הנתבעים), עם זאת בשעה שהזכות הועברה לנתבעים היא פקעה, ואינה עומדת להם.

ד. שימוש בלעדי בגג

57. רביעית, לא ניתן להתעלם מהשימוש הנרחב והבלעדי אותו עושים התובעים בכל שטח גג הבית המשותף שנמצא מעל דירתם. בנסיבות אלה, גם אין לקבל את טענת התובעים כי הסכימו לוותר על השימוש בשאר חלקי החצר תמורת שימוש ייחודי בחלקה שלטענתם הוקנה להם, שכן נראה כי בתמורה לאותו שימוש בחצר, עושים התובעים כאמור שימוש ייחודי מלא בגג הבית שהכניסה אליו היא אך ורק מתוך דירתם ואפילו דוד השמש של הנתבעים אינו נמצא על אותו גג.

לכך יש להוסיף כי גם לאחר ביצוע הבנייה בחצר הצדית, יוותר לרשות התובעים שטח חצר מלבני של כ- 95 מ"ר, שבו לטענת הנתבעים יהיו רשאים הנתבעים להמשיך ולעשות שימוש ייחודי.

58. זאת ועוד תוספת הבנייה של הנתבעים מתוכננת כהמשך ישר של אותו קו בנוי אחורי של הבניין הקיים היו (קונטור אחורי של המבנה) כך שהנתבעים כלל אינם חורגים ואינם בונים לכיוון החזית האחורית של הבית, אלא אך ורק לכיוון החזית הצדדית הצפונית, דבר שיש בו גם כן כדי להקהות באופן ממשי, את הפגיעה הנטענת בתובעים, בעניין זה גם תיקנו הנתבעים את בקשתם כך שזו לא תבנה על חשבון החצר האחורית / המערבית.

59. באשר לטענת התובעים כי בהתאם לחלוקה זו שונו הכניסות לדירות מכניסות צדדים לכניסות נגדיות – האחת בחזית הקדמית והאחת בחזית האחורית – הרי שממילא גם במסגרת תוספת הבניה הנוכחית אותה מבקשים הנתבעים, תיוותר לתובעים רצועת גינה אחורית בשטח של כ- 94 מ"ר. גם כיום הכניסה לדירת התובעים איננה מכיוון הצפוני הצדי של הבית, אלא כאמור מהצד העורפי / אחורי בו הנתבעים כלל אינם מבקשים לבנות.

60. זאת ועוד, לאחר הרחבת דירת הנתבעים בקומת הקרקע יוכלו גם התובעים להוסיף ממ"ד ולהרחיב את דירתם מעל אותה תוספת בניה ובכך להגדיל עוד יותר את דירתם. הנתבעים הודיעו כי לא יתנגדו לבניה שכזו.

שינוי נסיבות המצדיק את ביטול הרישיון – והגשת תביעה לצורך הביטול

61. בנוסף בענייננו הוכח שינוי נסיבות המצדיק את ביטול הרישיון שניתן, והוא כאמור שהדירה נמכרה לנתבעים, ואלה קיבלו אישור מהוועדה המקומית להרחיב את דירתם על חשבון אותו שטח, שבעבר לא היה בו כל צורך.

במילים אחרות אין מדובר בתביעה לסילוק יד רק לשם ביטול הרישיון, או רק לצורך סילוק והריסת המחוברים הארעיים הקיימים בחצר, אלא כאמור תביעה שנועדה לאפשר לנתבעים לממש את זכויות הבניה היחסיות המוקנות לדירתם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משכך יש גם לדחות את טענת התובעים, כי הנתבעים נהגו בחוסר תום לב. גם מעדותם של הנתבעים עולה כי אלה פעלו בהגיונות, בתום לב ועשו מאמצים להגיע להסכמות גם עם התובעים. הנתבעים אף הסיטו את מיקום הממ"ד בהשוואה לתכנון המקורי (ר' תוכנית נ/1 כך שתיוותר רצועת גינה מלבנית והבניה תתיישר עם קו הבניה הקיים).

השטחים המוחזקים על ידי כל צד

62. התובעים הוסיפו וטענו, כי גם לפי החלוקה הנוהגת מזה עשרות שנים, מחזיקים הנתבעים בשטח חצר הגדולה משטח החצר שלהם, ולכן בניה נוספת דווקא בחצר שבשימוש הנתבעים תגדיל את חוסר האיזון שבין הצדדים.

התובעים הגישו חוות דעת של המודד מטעמם, מר ויסאם דחבור מיום 15.2.20 לפיה לכאורה שטח החצר המוחזק על ידי הנתבעים כיום גדול (כ-136) מ"ר משטח החצר שהנתבעים מחזיקים (כ-113 מ"ר) זאת עוד לפני שתבוצע בניה נוספת בשטח המוחזק על ידי הנתבעים. הנתבעים מצידם הגישו חוות דעת של **מודד מטעמם** – **מר אבו סנאן** מיום 15.7.19 לפיה השטח בו מחזיקים הנתבעים בחצר הקדמית והצדית שטחו כ-114 מ"ר בלבד לעומת כ-108 מ"ר המוחזק על ידי התובעים, זאת מבלי לקחת בחשבון את שטחי הגג (כ-125 מ"ר) המוחזקים באופן בלעדי על ידי התובעים.

63. **דין והכרעה** – אין בטענות אלה של התובעים כדי לשנות את התוצאה אליה הגעתי. אפילו הייתי מאמץ את מסקנות המודד מטעם התובעים לפיה הנתבעים מחזיקים בשטח החצר הגדול משטח החצר של הנתבעים ((הגם שהמודד התעלם מכך שחלק מהחצר הקדמית כ-17 מ"ר הופקע לטובת עיריית נהריה וגם הוועדה המקומית בהחלטתה קבעה כי על הנתבעים לבנות מחדש את הגדר בחזית הקדמית של הבית, וחלק מהמחסן שסומן כשייך לנתבעים בפועל שייך לתובעים), הרי שלא ניתן להתעלם מכך שהנתבעים מחזיקים בשטח הגג כולו באופן בלעדי קרי בשטח של כ-125 מ"ר נוספים, כאשר המודד מטעם התובעים כלל לא התייחס לשטח זה.

אין חולק כי גם אותו גג מהווה חלק בלתי נפרד מהרכוש המשותף, ועל כן ככל שביקש המודד לבחון את השטחים המשותפים שמחזיק כל צד היה עליו לקחת בחשבון גם שטח זה. בנוסף לאחר שתורחב דירת הנתבעים התובעים אף יהיו רשאים לבנות מעל אותה תוספת בניה (בכפוף לתשלום עבור השתתפות ברכיבים משותפים).

הגדר שחילקה את החצר הצדדית כפי שעולה מבקשת להיתר של משפחת שחורי

52. התובעים טענו כי על אותה חלוקה "היסטורית" של החצר הצידית ניתן ללמוד בין היתר, מתוך בקשה להיתר אותה הגישו הבעלים הקודמים של דירת הנתבעים - משפחת שחורי עוד בשנת 1999, שם מודגמת לטענתם אותה גדר (הגרמושקה המלאה וקטע מוגדל שלה הוגשו וסומנו ת/10 ו ת/11).

אלא שאפילו הייתי מניח, כי אכן אותה גדר הייתה קיימת כבר אז (ואפילו שנים קודם לכן) אין בקיומה כדי להקנות לתובעים רשות בלתי הדירה בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה (ודאי לא כל זכות קניינית אחרת), בהעדר השקעה ממשית או הסכמה מפורשת וברורה לחלוקת החצרות. כאמור מדובר בגדר ארעית, מלוחות פח או לוחות עץ.

לכך יש להוסיף, כי אין במסמכים תכנוניים כדי ליצור זכויות קנייניות ובפרט שאותה גדר הודגמה במסגרת בקשה להיתר שהגישה משפחת שחורי לסגירת מרפסת לדירתה, כך שלקיומה של הגדר או העדרה, אין כל משמעות או נפקות במסגרת הבקשה לסגירת המרפסת. בנוסף מדובר בבקשה להיתר בלבד שלא אושרה על ידי הוועדה המקומית ולא ברור מה עלה בגורלה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

53. כמו כן, הנתבעים הצביעו על כך שבפועל לא קיימת אותה חלוקה דיכוטומית של החצר באופן שבעלי דירות הקרקע עושים שימוש ייחודי רק בחצר הקדמית, הפונה לכיוון רח' ההגנה, ואילו בעלי הדירות בקומה הראשונה עושים שימוש ייחודי בכל חצר האחורית, שכן גם משפחת אלבוחר שדירתה מצויה בקומת הקרקע, הקימה בחצר האחורית של הבית מחסן בנוי מאבן, וכן מרפסת מקורה שבה נמצא מתקן כביסה. בנוסף גם החלוקה בצידו האחר של הבית, אינה זהה לחלוקת החצר בין התובעים לנתבעים, ואין מדובר בתמונת "מראה". כך למשל בצדו האחר של הבית נבנה גרם מדרגות חיצוני המוליך לקומה הראשונה, ושימושים אחרים בחצר האחורית לטובת בעלי דירת הקרקע (ר' עמ' 3 ש' 13 – 15 לפרוט' מיום 3.11.20).

תשתיות הביוב והניקוז

54. התובעים טענו לפגיעה מהותית נוספת וזאת בשל כך, שאותה תוספת בניה בצידו הבית, מתוכננת להתבצע על גבי תשתית הביוב המשותפת וכן תשתית הניקוז של דירת התובעים.

55. הוועדה המקומית לתכנון ולבניה קיבלה בעניין זה את התנגדות התובעים, ולכן במסגרת החלטתה מיום 13.02.19 הורתה לנתבעים לתכנן מעקף של קו הביוב על פי תכנית שתאושר על ידי מהנדס המים והביוב של העירייה.

56. התובעים הגישו תוכנית מעקף שכזו, והתוכנית אושרה על ידי מהנדס מוסמך מטעם העירייה ביום 26.2.20 (ר' התוכנית עם חתימתו של המהנדס עופר דש, מנהל מחלקת מים וביוב בעיריית נהריה מיום 26.02.20 (נספח י"ח לתצהירי הנתבעים)).

57. התובעים טענו כי האישור שניתן לתוכנית המעקף שגוי והפתרון שהוצע אינו תקני, וזאת בשל שיפועים הפוכים של התוואי המתוכנן בניגוד לכיוון הזרימה. כדי לבסס טענות אלה הגישו התובעים חוות הדעת של מהנדס הביוב מטעמם, מר אדהאם שחאדה, מיום 05.03.20.

58. דין והכרעה - יש לדחות את טענות התובעים ככל שהן נוגעות להליך הנוכחי. המפקח על רישום המקרקעין אינו יושב כערכאת ערעור או ערר על החלטות של מוסדות התכנון או של העירייה. כאמור משהוכח כי לנתבעים יש את הרוב הדרוש להרחבת דירתם, עובר הנטל לתובעים להוכיח כי יש בתוספת הבניה כדי לפגוע בדירתם באופן מהותי.

משאושרה התוכנית על ידי הגורמים המוסמכים בעירייה, המפקח אינו נדרש לבחון את תקינותו של האישור שניתן במישור "הרישוי", שכן סוגיה זו מצויה בסמכות מוסדות התכנון או העירייה. יתר על כן התובעים אף פנו לעירייה במהלך חודש מרץ 2020 לוועדה המקומית הצביעו על הכשלים שבתוכנית שאושרה, הלינו על האישור שניתן ואף הגישו את חוות דעתו של מר שחאדה גם לוועדה. למרות זאת הרי שעד היום לא שינתה הוועדה / העירייה את עמדתה ביחס לאישור שניתן.

ככל שביקשו התובעים להלין על האישור שניתן היה עליהם לפנות בעניין זה לוועדה המקומית, למשרד הבריאות, או לתאגיד המים, או לנקוט בהליכי השגה וערר הקבועים בחוק (לרבות עתירה מינהלית ככל שיש בסיס לכך בנסיבות המקרה).

לכך יש להוסיף כי כבר בדיון מיום 25.9.19 התחייב ב"כ הנתבעים להעביר לתובעים את תוכנית מעקף הביוב של הנתבעים וזאת 3 ימים קודם להגשתה לוועדה המקומית, כך שהתובעים יוכלו להתנגד לתוכנית, או כאמור לנקוט בהליכי השגה כנגד אותה החלטה מינהלית.

59. טענת התובעים, כי הם שומרים על זכותם להשיג או לתקוף החלטות אלה ככל שהתביעה הנוכחית תידחה כדי לא לנהל הליכים מקבילים, אין בה כדי להשליך על ההליך הנוכחי. בכל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מקרה אין בהגשת התביעה הנוכחית למפקח, כדי לעכב או לעצור את מרוץ הזמנים להגשת השגה או ערר על האישור שניתן לתוכנית הביוב עוד בפברואר 2020.

60. באשר לטענת התובעים, כי יש בתכנית הביוב כדי לפגוע בזכויותיהם הקנייניות מאחר שתשתית הביוב תעבור בשטח החצר האחורית של הנתבעים, הרי שגם טענה זו יש לדחות. ראשית, גם כיום תוואי הביוב עובר בחצר דירת התובעים (כפי שהודגם בתשריט שצורף לחוות הדעת של האדריכלית זלסקה עוז מטעם התובעים) שנית, לא הוכח כי תוואי הביוב אפילו מתוכנן לעבור בתוך חלק אחר מהחצר שנוטר בשימוש הנתבעים, יהיה בה כדי לפגוע בזכויותיהם. ממילא ככל שהתובעים יהיו רשאים להרחיב את דירתם, הרחבה כזאת תבוצע במפלס דירתם, קרי בקומה א', ולא בקומת הקרקע.

באשר לשימושים שנעשים כיום באותה חצר – חניה, מחסן ועצי פרי, לא הוכח כי לא ניתן יהיה להמשיך ולעשות שימושים אלה. בכל מקרה יהיה על הנתבעים להשיב את מצב החצר למצב קודם לאחר התקנת תוואי הביוב החלופי על חשבונם.

61. לכך יש להוסיף, כי לנתבעים קיים אינטרס ראשון במעלה לדאוג לפתרון ביוב מיטבי שכן דירתם מצויה בקומת הקרקע בסמוך לתוואי הביוב (בעוד דירת התובעים מצויה בקומה ראשונה) כך שכל שיתרחשו סתימות או הצפות בביוב, הראשונים שסבלו מכך הם הנתבעים, כך גם ביחס לפתרון הניקוז מדירת התובעים.

יתרה מכך הנתבעים התחייבו בסיכומיהם, כי גם אם בעתיד תקבע הוועדה המקומית כי יש לבצע תכנית ביוב אחרת, הם מתחייבים לבצע אותה על חשבונם.

סיכום ביניים

62. לאור כל האמור משהוכיחו הנתבעים, כי הם רשאים לדרוש את ביטול הרישיון שניתן לתובעים, והתובעים אף יוכלו להרחיב את דירתם מעל אותן תוספות, הרי שלא הוכח כי תגרם לתובעים פגיעה מהותית כתוצאה מהבניה המבוקשת על ידי הנתבעים. התובעים לא הוכיחו כי עומדת קמה להם רשות בלתי הדירה במקרקעין ובפרט בחצר הצדית של הבית.

תכנון חלופי בתחומי החצר שבשימוש התובעים

63. התובעים הגישו חוות דעת של אדריכלית מטעמם, האדריכלית גרסקה עוז, אשר טענה, כי הנתבעים יכולים להרחיב את דירתם (ממ"ד ומחסן) ולבנות חניה בתוך תחומי החצר שבה הם רשאים לעשות שימוש ייחודי, מבלי לחרוג לחצר ששימוש בלעדי של הנתבעים (חוות דעת מיום 14.01.20).

64. למרות האמור, הנתבעים הצביעו על פגמים של ממש בתכנון המוצע על ידי האדריכלית מטעם התובעים, זאת גם במסגרת חוות דעת משלימה של האדריכל מינס מטעמם (חוות דעת מיום 20.3.4). כך למשל הממ"ד והמחסן מתכוננים להבנות בצמידות מלאה לחלונות קיימים במטבח דירת הנתבעים, ובכך יחסמו לגמרי חלונות המטבח ופינת האוכל הפונים כיום לחזית הצפונית / הצדדית (ר' סעיף 2.5 בעמ' 4 לחוה"ד).

65. טענת התובעים, כי גם לפי התכנון המוצע על ידי הנתבעים יחסמו חלונות המטבח בשל מחסן וחניה מקורה, דינה להדחות. לא ניתן להשוות בין חסימה מלאה של החלונות כתוצאה מבניה הנושקת לקיר קיים, לבין מחסן שיבנה במרחק מאחד החלונות וקצה המחסן מגיע לפינת החלון בלבד, ואילו חלון אחר פתוח לגמרי (כפי שסומן בשני X על גבי הגרמושקה במהלך חקירת האדריכל מטעם הנתבעים). גם החנייה ממול תבנה עם גג קל כך שצידי החניה יוותרו פתוחים ולא יחסמו את האוויר והאור.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעים, הוסיפו וטענו כי הזזת הממ"ד למיקום המוצע על ידי התובעים עשוי לגרום לכך שיבוטל אחד החדרים בדירתם, או שהכניסה לממ"ד תהיה ישירות מתוך מטבח דירתם.

בנוסף, לטענתם לא ניתן למקם את הממ"ד במיקום המוצע למחסן, מאחר שבמצב כזה הכניסה לממ"ד תהיה מתוך המטבח, ובנוסף הממ"ד יחסום את חלונות המטבח.

כמו כן, הממ"ד שמיועד גם לשמש חדר שינה, נושק למטבח ולא קיימת חציצה או הפרדה בין חדרי המגורים בדירה לבין המטבח ופינת האוכל (ר' סעיף 2.3 לחוה"ד המשלימה של האדריכל מינס). פגמים אלה לא הופרכו.

66. זאת ועוד, בשעה שהתובעים לא הוכיחו פגיעה מהותית בזכויותיהם, וכי לתובעים לא עומדת רשות בלתי הדירה בחצר, אין לשלול מהתובעים להרחיב את דירתם בתכנון מיטבי – תכנון שאף אושר על ידי הוועדה המקומית.

חניה

67. הצדדים אישרו כי הוועדה המקומית דרשה מהנתבעים להסדיר גם מקום חניה אחד בתוך תחומי החלקה. באשר לפתרון החנייה אותו הציעה האדריכלית מטעם התובעים, זו טענה כי הרוחב של שביל הנרקיס (השביל הצדי לבית) שממנו תוסדר הכניסה לחניה של הנתבעים, רחב מספיק כדי לתמרן כניסה ויציאה של רכבים, אך גם אם רוחב השביל הצדדי (שביל הנרקיס) צר יותר כפי שטענו הנתבעים, הרי שהאדריכלית טוענה כי ניתן להעמיק את החניה לתוך תחומי החלקה, ובכך יוותר מרווח תמרון מספק.

האדריכלית הדגימה את הגדלת החנייה בתשריט סכמטי כללי שערכה במהלך חקירתה (יצוין כי בטעות סומן התשריט כ-ת/1 למרות שכבר קיים סימון כזה, לכן יסומן כעת כ-ת/2).

68. דא עקא, באותו תשריט סכמטי שערכה האדריכלית במהלך חקירתה (ת/1) לא הדגימה את ההרחבה המתוכננת של הנתבעים בחזית הקדמית של הבית בסמוך לאותה חניה (כך גם בתשריט השני שצורף לחוות דעתה, התשריט אינו מדגים את התוספת בחזית הקדמית ואינו כולל חלוקה פנימית לחדרים שבתוך דירת התובעים).

מכאן שלא ברור אם אכן ניתן להכשיר חניה במיקום זה במרווח שיוותר בין תוספת הבניה בחזית הקדמית ועד לגבולה החלקה, מה גם שחלק מהחצר הקדמית הופקע לטובת העירייה לצרכי דרך, מה שמקטין עוד יותר את גודל החצר הקדמית ואת מרחב התמרון התכנוני בשטח זה (בעניין זה ר' מתוך החלטת הוועדה המקומית מיום 13.2.19 במסגרת "הערות הוועדה" נרשם כי קיימת פלישה לשטח ציבורי בשטח של כ-17.1 מ"ר וכי הנתבעים ידרשו לחתום על שימוש זמני בשטח זה לפי סעיף 128 לחוק).

69. אפילו הייתי מקבל את טענת התובעים כי החניה המוצעת ע"י האדריכלית מטעם אפשרית, הרי שלאור הרחבת הדירה בחזית הקדמית (גם בלעדית), למעשה מוצעת חניה מקבילה ישירות מול סלון הדירה ובחזית הקדמית של הבית, במקום חניה צידית המקבילה לשביל הצדדי, כפי שהציגו הנתבעים ואושרה על ידי הוועדה המקומית. התובעים לא הצביעו על כך שחלופה זו של האדריכלית זלזקה הוצגה בפני הוועדה המקומית ולא הוכח כי ניתן היה לאשר אותה.

לכל אלה יש להוסיף, התובעים לא סיפקו הסבר מניח את הדעת, מדוע אותה חלופה תכנונית שהוצגה בחוות דעתה של האדריכלית מטעם, זלזקה עוז (הן ביחס להרחבת הדירה והן ביחס למיקום החניה) לא הוצגה לוועדה המקומית במסגרת ההתנגדות שהוגשה על ידם.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

**מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

70. ויוטעם ההליך הקנייני בפני המפקח על רישום המקרקעין, לא נועד לשמש כמקצה שיפורים בסיום ההליך התכנוני. בעל דירה המתנגד לבנייה, ומבקש להציע חלופות תכנוניות טובות יותר מבחינתו, להציג ולבסס חלופות אלה על בסיס תשתית נדרשת לרבות חוות דעת אשר יבחנו בפני מוסדות התכנון, ובכך גם יבטיח את מיצוי ההליך התכנוני. בדרך כלל, אין מקום לבחון טענות אלה שהן תכנוניות במהותן לראשונה בהליך בפני המפקח.

זאת ועוד, האדריכל מטעם הנתבעים הדגיש, כי הנתבעים אינם חורגים ואינם מנצלים מעבר לזכויות הבנייה היחסיות המוקנות לדירתם. טענה זו לא הופרכה, ולמעשה גם האדריכלית מטעם התובעים לא טענה לחריגה מזכויות הבנייה היחסיות.

בניית חנייה ומשטח מרוצף בחזית הקדמית של הבית

71. התובעים הוסיפו וטענו, כי גם אם יוכח כי יש ברשות הנתבעים את הרוב הדרוש לצורך הרחבת דירתם (2/3+ 75%) הרי שאין ברשותם את הרוב הדרוש לבניית חנייה ומשטח מרוצף בחצר הקדמית שכן עבודות אלה אינן עונות להגדרה של "הרחבת דירה" ומשום כך מחייבות הסכמה של כל בעלי הדירות בבית.

72. אלא שגם טענה זו אין בה כדי לסייע לתובעים, שכן התובעים עצמם טענו כי קיימת חלוקה היסטורית ולפיה בעלי דירות הקרקע עושים שימוש בחצר הקדמית ובעלי הדירה בקומה ראשונה עושים שימוש בחצר האחורית. גם במסגרת פסק הדין הנוכחי, לא בוטלה לחלוטין חלוקה זו אלא רק חלק מאותה חלוקה הנוגעת לחצר הצדית של הבית.

יתר על כן התובעים בעצמם החלו להכשיר או עושים שימוש לחנייה בחלק מהחצר האחורית של דירתם, ומשהסכימו לטענתם לשימוש ייחודי של התובעים בחצר הקדמית ובחלק מהחצר הצדדית אין לשלול מהנתבעים את האפשרות להתקין משטח מרוצף וחנייה בחלקים אלה.

73. כך גם לא ניתן כאמור להתעלם מהשימוש הייחודי שנעשה על ידי התובעים בגג הבית שמעל לדירתם (כ-125 מ"ר) בשטח העולה בהרבה מהשטח המתוכנן לחנייה (כ-16.8 מ"ר בהתאם לטבלה בגרמושקה) ומשטח מרוצף.

ויוטעם, גם לאחר ביצוע הבנייה בחצר הצדית, יוותר לרשות התובעים חצר מלבנית בשטח של כ-95 מ"ר.

התביעה העיקרית נגד משפחת אל בוחר ומשפחת בן שושן

74. התובעים טענו כי ככל שתבוטל הרשות הבלתי הדירה שניתנה להם יש לבטל גם את חלוקת החצרות בצדו האחר של הבית (הדרומי) ולהסיר את הגדרות שהתקינו משפחת אלבוחר ומשפחת בן שושן.

יש לדחות טענות אלה.

75. ראשית, התובעים טענו כי הם עצמם הסכימו שאותם בעלי דירות יעשו שימוש ייחודי באותם חלקים מהחצר (משפחת אלבוחר ושושן), ובתמורה כאמור ניתנה לתובעים אפשרות לעשות שימוש ייחודי בגג ובחלק מהחצר האחורית שגם כיום לאחר פסק הדין חלק מהחצר נותרת בשימוש התובעים (התובעים ממשיכים לעשות שימוש ייחודי במרבית שטח החצר בה החזיקו – בשטח של כ-95 מ"ר יחד עם השימוש הייחודי בגג). שנית, אותם בעלי דירות (בן שושן ואלבוחר) לא מבקשים לעשות שימוש בחצר שבשימוש התובעים. שלישית, התובעים אינם רשאים להעלות טענות עובדתיות סותרות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו**

**מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

זאת ועוד, אין לקשור בהכרח בין הסכמות שהתגבשו בין כל בעלי הדירות ביחס לחלוקת החצר בין שני אגפיו (חלוקה של כמחצית החצר בין כל צד של הבית) לבין חלוקת השימוש בתוך כל מחצית ובענייננו של החצר הצפונית של הבית. זאת ועוד, גם חלוקת החצר בצדו האחר של הבית (בצדו הדרומי) אינה חלוקה דיכוטומית ברורה כפי שטענו התובעים ולמשפחת אלבוחר יש מחסן וסככה בצדו האחורי של הבית (ר' עמ' 2 ש' 35 – 37 לפרוט' מיום 3.11.20 שהוא פרוטוקול הביקור במקום) כך שאין להקיש בהכרח מאותה חלוקה בצד הדרומי לצד הצפוני.

על כן יש לדחות את התביעה העיקרית נגד משפחת אלבוחר ומשפחת בן שושן

התביעה שכנגד – תיק 13/3519

76. במסגרת התביעה שכנגד, חילקו הנתבעים את הסעדים המבוקשים לשתי קבוצות:

- א. האחת סעדים לסילוק יד בגין רכיבים מסוימים, שאינם תלויים בסעדים שינתנו במסגרת התביעה העיקרית (סעיף 58 לכתב התביעה שכנגד על סעיפי המשנה שבו, להלן: **"הקבוצה הראשונה"**).
- ב. השנייה – תביעה לסילוק יד, רק במקרה וינתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים להרחיב את דירתם (סעיף 59 לכתב התביעה שכנגד על סעיפי המשנה שבו, להלן: **"הקבוצה השנייה"**).

הסעדים שבקבוצה הראשונה

77. טענה לחרیגה מזכויות בניה יחסיות – הנתבעים ביקשו כי ינתן צו המורה על הריסת ופירוק כל בניה של התובעים אשר חורגת מזכויות הבניה היחסיות המוקנות להם ופינוי בניה בשטח של 15 מ"ר, לכל הפחות בהם חרגו התובעים מזכויות הבניה היחסיות. בעניין זה לא הבהירו הנתבעים היכן מצויים אותם 15 מ"ר אותם מבוקש להרוס, כך גם לא ברור אם אין מדובר בבנייה שנעשתה לפני עשרות שנים בהסכמת הבעלים הקודמים של דירת התובעים. על כן יש לדחות סעד זה (סעיף 58.א לכתב התביעה שכנגד).

78. בנוסף משקיבלו הנתבעים היתר בניה להרחבת דירתם לא הוכח, שיש בבניה שבוצעה על ידי התובעים גם אם זו בוצעה שלא כדין, כדי למנוע מהתובעים להרחיב את דירתם. זאת ועוד, משהסתמכו הנתבעים על תוספות בניה שביצעו התובעים לצורך הוכחת "הרחבה דומה" הנתבעים אינם רשאים גם להרחיב את דירתם וגם לדרוש לסלק ולהרוס את אותה תוספת בניה שלטענת הנתבעים מהווה הרחבה דומה.

79. פסולת - התובעים גם ביקשו צו לסילוק ולפינוי כל הפסולת וחומרי הבניה, המשטחים והמטלטלים מהחצר האחורית שבשימוש הנתבעים, למעט המחסן הבנוי מלבנים (סעיף 58.ב. לכתב התביעה). בעניין זה מצאתי לקבל את התביעה – גם החצר האחורית שנותרה בשימוש התובעים מצויה ישירות מול חלונות דירת התובעים ולכן הם אינם רשאים לאחסן באותה חצר פסולת, גרוטאות וחומרי בניה ויש ליתן צו לסילוק ולפינוי כל אותה פסולת. נוכח הסמיכות לחלונות דירת הנתבעים, הנחת פסולת בחצר זו אינה בגדר שימוש סביר.

80. עצים - הנתבעים ביקשו בנוסף לחייב את התובעים לסלק את העצים בחצר האחורית והמערבית שכן נטען כי הם חוסמים את חלונות דירת הנתבעים (סעיף 58.ג לכתב התביעה שכנגד). בעניין זה מצאתי לדחות את התביעה ביחס לחצר האחורית של הבית, אך לא ביחס לחצר הצדית / הצפונית הפונה לשביל הנרקיס. במילים אחרות יהיה על התובעים לסלק אך ורק את העצים שמונעים או מפריעים לנתבעים להרחיב את דירתם בהתאם להיתר הבניה שאושר על ידי הוועדה המקומית. עם זאת באשר לשאר העצים בחצר המערבית האחורית, הנתבעים עצמם אישרו לתובעים להמשיך לעשות שימוש ייחודי בחלק זה, בתמורה לשימוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הייחודי שעושים הנתבעים בחצר הקדמית של הבית. עם זאת התובעים לא יהיו רשאים לשתול עצים נוספים באותה חצר או להתקין מתקנים אחרים או נוספים בסמוך לחלונות דירת התובעים הפונים לאותה חצר אחורית מערבית, כדי לא להסתיר לחסום או להפריע לאותם חלונות.

81. בלוני גז – הנתבעים ביקשו לחייב את התובעים לסלק את בלוני הגז של התובעים שהונחו על שוחת הביוב. בעניין זה יש לקבל את התביעה ולחייב את התובעים לסלק את בלוני הגז. כאמור התובעים בעצמם טענו שאין לאפשר בניה מעל תוואי הביוב והשוחות ובאופן דומה אין להשאיר את הבלונים במיקום זה. בנוסף הותרת הבלונים באותו מיקום גם תפריע או תמנע מהתובעים את האפשרות להרחיב את דירתם. עם זאת יובהר כי העתקת הבלונים תעשה על חשבון התובעים לכיוון החצר האחורית וזאת רק באישור טכנאי גז מוסמך.

82. דוד השמש – הנתבעים ביקשו בנוסף להשיב את דוד השמש על גג הבית המשותף. התובעים הודיעו שאינם מתנגדים לכך ובלבד שהנתבעים יישאו בעלויות גג הרעפים.

בנסיבות אלה מצאתי לקבוע, כי מאחר שיש בדעת הנתבעים להרחיב את דירתם, כי אז וככל שהתובעים לא יאפשרו לנתבעים להתקין את דוד השמש מעל גג הבית, יהיו רשאים הנתבעים להתקין את דוד השמש מעל הגג החדש שיבנה (הגג הצדי הפונה לרחוב שביל הנרקיס) בכפוף לקבלת אישור של הוועדה המקומית, ככל שנדרש.

התובע הודיע בעדותו, כי לא יתנגד לכך שהנתבעים יתקינו את דוד השמש מעל גג הרעפים ובלבד שהנתבעים ישתתפו בעלות התקנת הגג – לא מצאתי לקבל טענות אלה. התובעים הם אלה שנהנים מגג רעפים חדש שאיפשר את הגבהת הגג והוספת החדר על הגג עם. זאת יהיה על הנתבעים לתחזק את דוד השמש ולוודא שלא יגרם נזק לגג הרעפים ולחדר המצוי מתחת לאותו גג.

מאחר שהגישה לגג לא קיימת והתובע לא הסכים לאפשר גישה מתוך דירתו, יש לקבוע כי הצדדים ישאו יחד (בחלקים שווים מחצית כל צד) בעלויות התקנת סולם חיצוני ותקני שיעלה לגג כאשר אפשר שאותו סולם יבנה מעל הגג החדש שיבנו הנתבעים בעקבות הרחבת דירתם.

קבוצה שניה של סעדים התלויה בתביעה העיקרית - הבנייה של משפחת עמרם על הגג -

83. באשר לתביעה שכנגד ולשימושים של התובעים בגג הבית המשותף, הנתבעים הבהירו בכתב התביעה שכנגד, כי הם עומדים על סעדים אלה, רק במקרה שהתביעה העיקרית תתקבל וינתן צו האוסר עליהם להרחיב את דירתם (סעיף 59 לכתב התביעה שכנגד על סעיפי המשנה שבו).

84. אציין כי התובעים לא הצביעו על הסכמות קנייניות או היתרי בנייה שהתקבלו ביחס לאותן תוספות בנייה בגג, ולמעשה אישרו כי משנת 1980 לא הגישו בקשות נוספות להיתר (ר' עדותו התובע בעמ' 12 לפרוט' מיום 3.11.20).

עדותו של התובע בעניין עבודות הבניה שבוצעו בגג לא הייתה מהימנה וניכר כי התובע מנסה להתחמק מעבודות הבניה שבוצעו ללא היתר. כך למשל טען כי זוכה מההליך הפלילי שנקטה נגדו הוועדה המקומית, מבלי להציג כל מסמך המאשר זאת, כך גם טען כי בפועל רק החליף את הגג במבנה שעל הגג, הגם שמדובר בחדר מגורים עם חלונות ודלת כניסה, כאשר התובע נאלץ להודות שבנו גר שם תקופה מסוימת. אלא כאמור משלא התבקש סעד לסילוק יד מהגג ומאחר שהנתבעים גם הסתמכו על בניה זו לצורך הוכחת הרחבה דומה, לא מצאתי ליתן סעדים בעניין. עם זאת יובהר כי אין באמור כדי לפטור את הנתבעים מחובתם לקבל היתר בניה לאותן עבודות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

85. באשר לסגירת פתח העלייה לגג, בין אם הכניסה לגג הייתה מתוך דירת התובעים ובין אם מתוך גרם המדרגות, אין בכך כדי לשנות את התוצאה אליה הגעתי, שכן אין חולק כי היום ומשך שנים התובעים עושים שימוש ייחודי ובלעדי בכל הגג.

על כן, משנדחתה התביעה העיקרית ומאחר שהסעדים שביקשו הנתבעים בתביעה שכנגד מותנים רק בקבלת התביעה העיקרית אין ליתן סעדים לסילוק יד ביחס לקבוצה השנייה של הסעדים.

86. לא מצאתי להדרש לכל שאר הטענות שהעלו הצדדים, ושאינם דרושים להכרעה בסוגיות שבמחלוקת.

משפחת אלבוחר ובן שושן

87. במסגרת התביעה שכנגד לא נתבקשו סעדים כלשהם נגד אותם נתבעים שכנגד. גם בכתב התביעה שכנגד הוגדרו אותם נתבעים כ"נתבעים פורמליים" הגדרה שאינה קיימת בתקנות סדר הדין האזרחי ומשלא התבקש כל סעד כנגדם יש למחוק נגדם גם את התביעה שכנגד.

הוצאות ההליך

88. לאחר דיון הסיכומים בעל פה, הגישו הצדדים הודעות על הוצאות ההליך. הנתבעים ביקשו לחייב את התובעים בהוצאות שנגרמו להם בסכום מצטבר של 34,957 ₪ הכוללים שכר טרחת עו"ד בסך 23,400 ₪, חוות דעת בסכום מצטבר של כ-8,000 ₪ והוצאות נוספות. לבקשה צורפו החשבוניות עצמן.

89. התובעים מצדם ביקשו לחייב את הנתבעים בהוצאות מצטברות שנגרמו להם בסך 23,744 ₪, לא כולל אגרת תביעה. סכום הכולל שכר טרחת עו"ד בסך של כ-18,000 ₪, וחווות דעת בסכום של כ-4,300 ₪.

90. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים ואת התנהלותם כמו גם הבקשה לסעד זמני מצאתי לחייב את התובעים בהוצאות הנתבעים בסך 7,000 ₪ ובשכ"ט עו"ד בסך 8,000 ₪. בפסיקת סכום ההוצאות לקחת בחשבון לטובת התובעים גם את עבודתו המקצועית הטובה של ב"כ התובעים, עו"ד בן ציון, שהייתה עניינית ומקצועית, מבלי לפגוע בעבודתו הטובה גם של ב"כ הנתבעים.

91. אציין כי במקביל ולאחר דיון הסיכומים בעל פה, הגישו הצדדים הפניות עם סיכומי פסיקה כדי לתמוך בטענותיהם. לאחר שעיינתי בהפניות הפסיקה שהגישו שני הצדדים, לא מצאתי להוסיף הפניות נוספות, שכן, אין באלה כדי לשנות מההלכות שפורטו בפסק הדין הנוכחי, ולמעשה, אותה פסיקה חוזרת על ההלכות שפורטו.

התוצאה:

1. התביעה העיקרית למתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים 1 ו-2 (משפחת איזנקוט) להרחיב את דירתם נדחית. צו המניעה הזמני שניתן בעניין זה וצומצם ביום 4.12.19 מבוטל, כך שהנתבעים רשאים במישור הקנייני לבצע את עבודות הבניה בהתאם להחלטת הוועדה המקומית מיום 13.2.2019 בכפוף להוצאת היתר בניה כדין.

2. התביעה שכנגד מתקבלת במובן זה שעל התובעים לסלק את ידם מהחצר הצדית (החצר הצפונית הפונה לשביל הנרקיס) באותם שטחים בהם מתוכננת תוספת הבניה של הנתבעים שאושרה בפסק הדין הנוכחי, ובכלל זה בלוני הגז, הגדר, המחסן הארעי וכן עצי ההדר. התובעים יסלקו את ידם מאותו חלק של החצר בו מתוכננת תוספת הבניה של הנתבעים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת - שלוחת עכו

מס' תיק: 13/35/2019, 13/8/2019
מס' בקשה: 13/9/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתאם לגרמושקה שאושרה על ידי הוועדה המקומית, וזאת תוך 45 ימים מהיום, כך שלא תגרם כל הפרעה או מגבלה שתמנע מהנתבעים להרחיב את דירתם בהתאם להיתר בניה כמפורט לעיל.

3. מאחר שמדובר במתקנים ארעיים בלבד, לא מצאתי לקבוע תקופה ארוכה יותר לסילוק ידם. עם זאת יובהר כי העתקת בלוני הגז תעשה אך ורק על ידי טכנאי גז מוסמך מטעם חברת גז הפועלת על פי דין.

4. בנוסף ניתן צו לסילוק ולפינוי כל הפסולת, הגרוטאות וחומרי הבנייה האחרים שהניחו התובעים ביתרת החצר האחורית של הבית לרבות החצר המערבית, באופן שהתובעים לא יהיו רשאים להשאיר פסולת זו בחצר האחורית המערבית והצפונית וזאת תוך 45 ימים מהיום. בנוסף, ניתן צו מניעה האוסר על הנחת פסולת או גרוטאות נוספות (הנגזר מהסעד לסילוק יד).

5. ניתן גם צו האוסר על התובעים לשתול עצים נוספים בחצר האחורית בסמוך לחלונות דירת הנתבעים הפונים לאותה חזית אחורית מערבית, כדי לא להסתיר לחסום או להפריע לאותם חלונות.

6. הנתבעים יהיו רשאים להתקין את דוד השמש של דירתם על גג הבית ובלבד שקודם לכן יתקינו סולם תקני שיעלה לגג כאשר יהיה על התובעים והנתבעים לשאת יחדיו בחלקים שווים בעלות התקנת סולם תקני לגג (מחצית כל צד). לחילופין, יהיו רשאים הנתבעים להתקין את דוד השמש מעל תוספת הבניה – הגג החדש של דירתם, בכפוף לקבלת אישור ממוסדות התכנון ככל שנדרש. ככל שהתובעים יתנגדו להתקנת הדוד על גג הבית הקיים, הם לא יהיו רשאים להתנגד להתקנת הדוד מעל הגג החדש שיבנה, ולגישה לגג החדש.

7. התביעה והתביעה שכנגד נגד משפחת אלבוחר ומשפחת בן שושן נדחות. משלא התייצבו נתבעים אלה לדיונים בתיק ולא הגישו כתבי הגנה אין צו להוצאות בגין דחיית התביעות נגדם.

8. יודגש, כי אין בפסק הדין כדי לפטור את התובעים מחובתם להסדיר בפן התכנוני את הבנייה הקיימת בפועל, כך שהבנוי בפועל יהיה תואם למצב הססטוטורי המאושר.

9. נוכח התוצאה אליה הגעתי בתביעה ובתביעה שכנגד אני מחייב את התובעים בהוצאות הנתבעים 1 ו-2 בסכום של 7,000 ₪ ובשכ"ט עו"ד בסכום של 8,000 ₪ חלק מהסכום (10,000 ₪) יחולט מהפקדון שהפקידו התובעים בקופת הפקדונות כתנאי לקבלת צו מניעה, והיתרה תשולם ישירות לנתבעים, וזאת תוך 45 ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הסכומים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד התשלום המלא בפועל.

ניתן והודע היום, י"ג טבת תשפ"א, 28 דצמבר 2020, בהעדר הצדדים. המזכירות תשלח לצדדים עותק מפסק הדין כמקובל.

יובל וסרקרוג
מפקח על רישום מקרקעין